



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica in persona del Giudice, dott. Silvio Cinque, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31755 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico, n. 109, presso lo studio dell'Avv. Enrico Volpetti, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

- attore -

E

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Barraco, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Angela Soccio, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

- convenuto -

Oggetto: occupazione senza titolo di immobile

CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 25 febbraio 2021 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti. In particolare, il difensore di parte attrice si è riportato all'atto di citazione, nonché alla propria memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ivi comprese le istanze istruttorie; il difensore di parte convenuta si è riportato alla comparsa di costituzione e risposta.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1*, premesso di essere proprietario dell'immobile sito in Roma, Piazzale Ammiraglio Bergamini n. 12, piano quarto, scala A, interno 8, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 374, particella 203, sub 15, zona 4, cat. A/2, classe 3, vani 8, ha rappresentato che con provvedimento del 13 marzo 2000 il Tribunale di Roma aveva omologato le condizioni della separazione consensuale con il coniuge *Controparte_1*, con cui, tra l'altro, era stato riconosciuto in favore della stessa il diritto di abitazione dell'appartamento sopra detto, con la condizione essenziale della stabile convivenza con il figlio *Persona_1* e, comunque, per la durata non superiore ad anni 18; che detto diritto di abitazione veniva costituito con atto del Notaio *Per_2* del 12 luglio 2002 (Rep. 132019, Racc. 20078); che, in particolare, veniva stabilito che il diritto di abitazione avrebbe avuto termine il 31 gennaio 2018, con la condizione risolutiva della stabile convivenza del figlio *Persona_3* con la madre *Controparte_1*. Ha riferito, altresì, che in data 28 dicembre 2016 *Persona_3* si era coniugato, abitando da allora con il proprio nucleo familiare e cessando, dunque, la convivenza con la madre; che, inoltre, il termine del 31 gennaio 2018 indicato nell'atto notarile era decorso; che la stessa *Controparte_1*, nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, aveva depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiarava di non avere rapporti di convivenza, chiedendo che l'immobile sopra citato le restasse assegnato senza limiti temporali e che detta richiesta veniva rigettata dal Tribunale; che, pertanto, in data 4 ottobre 2018 aveva invitato *Controparte_1* a concordare la data per il rilascio bonario dell'appartamento, senza alcun riscontro, di talché la porzione immobiliare sopra detta deve considerarsi occupata *sine titulo*, con conseguente produzione di gravi pregiudizi derivanti dalla mancata disponibilità dell'immobile, sia in termini di danni patrimoniali che non patrimoniali. Ha concluso, dunque, chiedendo, di dichiarare che la convenuta occupa, senza alcun titolo e contro la volontà del proprietario, l'immobile sito in Roma, Piazzale Ammiraglio Bergamini n. 12, piano quarto, scala A, interno 8, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 374, particella 203, sub 15, zona 4, cat. A/2, classe 3, vani 8; di condannare *Controparte_1* al rilascio in favore di parte attrice di tale immobile, libero da persone e da cose, nel termine più breve; di accertare che [...] *CP_1* è tenuta a corrispondere all'attore un'indennità di occupazione pari alla somma mensile di € 1.500,00, oltre adeguamento Istat annuale, a titolo di indennità di occupazione senza titolo o quella diversa che dovesse risultare in giudizio, dal giorno del dovuto (1 febbraio 2018) sino all'effettivo rilascio, con condanna della stessa al pagamento delle predette somme, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria sulle somme dovute dalle singole scadenze sino al dovuto, anche a titolo risarcitorio. Il tutto con vittoria di spese.

Si è costituita in giudizio *Controparte_1*, la quale ha contestato quanto sostenuto dall'attore e chiesto il rigetto delle relative domande. In particolare, ha sostenuto di abitare legittimamente nell'immobile oggetto della richiesta di rilascio, in forza della sentenza di divorzio che le ha espressamente assegnato la casa familiare e che il diritto di continuare ad abitarvi deve considerarsi connesso ai doveri di solidarietà tra coniugi, che non vengono meno con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, soprattutto quando, come nel caso di specie, il coniuge assegnatario versi in gravi condizioni psicofisiche, aggravate dalla condizione di incertezza abitativa, ed economiche, anche alla luce del riconosciuto diritto costituzionale alla salute, alla dignità dell'individuo e all'abitazione; che, peraltro, il figlio *Persona_1*, pur essendosi sposato, vive attualmente nella casa familiare con la madre. Ha esposto, inoltre, che contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, la mancata disponibilità dell'immobile di cui è causa non arreca alcun pregiudizio al *Per_1*, né patrimoniale, in quanto in possesso di ingente patrimonio immobiliare e disponibilità finanziarie, né non patrimoniale, non essendo tale tipo di danno fornito di prova; che, comunque, anche il danno patrimoniale asseritamente subito non è stato provato dall'attore, né sono state fornite prove idonee per l'individuazione del *quantum* richiesto. Ha concluso, pertanto, chiedendo di rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.

Successivamente, intervenuto lo scambio delle memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 25 febbraio 2021, con concessione dei termini per le memorie conclusive.

2. Tanto premesso, la domanda deve ritenersi fondata per le ragioni che seguono.

2.1. Anzitutto, *Parte_1* ha documentalmente dimostrato di essere unico proprietario dell'immobile in oggetto, producendo il contratto di compravendita concluso con *Controparte_2* in data 9 febbraio 1978 (Atto Notaio *Persona_4*, Rep. n. 1177; Racc. n. 329) ad esso relativo. (cfr. doc. 1 atto di citazione). Peraltro, il diritto di proprietà in capo all'attore non è mai stato contestato dalla convenuta.

2.2. Ciò posto, l'occupazione dell'immobile da parte della convenuta non è contestata, ma anzi è ammessa dalla stessa nella prospettazione delle proprie tesi difensive ed emerge, altresì, dagli atti di causa. Oggetto di contestazione è, infatti, il diritto di godimento dell'immobile da parte della *CP_1* a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'atto Notaio *Per_2* (Rep. n. 132019, Racc. n. 20078) del 12 luglio 2002 (cfr. doc. 2 atto di citazione), con il quale è stato costituito in favore di *Controparte_1* il diritto di abitazione a quest'ultima riconosciuto dal provvedimento del Tribunale di Roma del 13 marzo 2000 di omologa delle condizioni della separazione consensuale tra i due coniugi. In particolare, con il richiamato atto, i due coniugi avevano convenuto l'attribuzione del

diritto di abitazione dell'immobile di cui è causa in favore della convenuta sino al 31 gennaio 2018 e con la condizione risolutiva della stabile convivenza del figlio *Persona_1*. Dalla documentazione in atti, dunque, risulta che il diritto di abitazione attribuito alla convenuta doveva considerarsi disciplinato sia dalle norme generali relative all'assegnazione della casa familiare, sia dall'accordo concluso tra i due ex coniugi dinanzi al notaio, con il quale, come detto, è stato previsto un termine di durata per l'attribuzione di tale diritto.

Al riguardo occorre osservare che l'attore ha dedotto che l'assegnazione della casa familiare disposta in sede di separazione è venuta meno sia in ragione del decorso del termine previsto ed esplicitato nel citato atto notarile, sia in ragione del fatto che il figlio *Persona_1* a far data almeno dal 28 dicembre 2016, non è più stabilmente convivente con la madre, avendo contratto matrimonio (cfr. doc. 3 atto di citazione). Né tale ultima allegazione può ritenersi superata dal certificato di residenza anagrafica di *Persona_1* prodotto dalla convenuta (cfr. doc. 12 comparsa di costituzione), laddove viene indicato come indirizzo di residenza l'immobile di cui è causa, in quanto, da un lato, la stessa convenuta ha rappresentato con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in data 9 novembre 2017 di non avere rapporti di convivenza (cfr. doc. 5 atto di citazione); dall'altro, in ogni caso ed a prescindere da tale profilo, è senz'altro decorso il termine che i coniugi avevano stabilito come termine finale per il diritto di abitazione della convenuta (cfr. atto notarile sopra citato). Pertanto, a prescindere dalla circostanza che *Persona_1* sia o meno convivente con *Controparte_1*, il diritto di abitazione in favore di quest'ultima deve ritenersi venuto meno a far data dal 31 gennaio 2018, con la conseguenza che il godimento dell'immobile da parte della stessa non è sostenuto da alcun titolo legittimante.

Infatti, le ragioni addotte dalla convenuta circa la asserita perdurante legittimazione al godimento dell'immobile, fondate su ragioni economiche e psicofisiche, non meritano accoglimento. Ciò in quanto, al di là delle pattuizioni intercorse tra i coniugi e riportate nel richiamato atto notarile, anche in riferimento alla disciplina di carattere generale, l'assegnazione della casa familiare ha come *ratio* quella di protezione dei figli, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e mantenendone le consuetudini di vita e le relazioni sociali (cfr. tra le altre Cass. 6979/2007; Cass. 14553/2011). Non rappresenta, quindi, un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole economicamente, dovendosi piuttosto considerare uno strumento di protezione della prole, che non può conseguire altre e diverse finalità (cfr. Cass. sez. 1 ord. 25604 del 12 ottobre 2018 e giurisprudenza ivi riportata), tale che in tanto l'assegnazione della casa coniugale legittima il coniuge al godimento del bene, in quanto permanga la condizione della convivenza con i figli minorenni o con i figli maggiorenni non autosufficienti.

Pertanto, venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa familiare e decorso il termine previsto per il diritto di abitazione in favore della convenuta, la mancanza di un titolo giuridico che giustifichi la detenzione dell'immobile determina l'illegittimità dell'occupazione.

2.3. Posta, dunque, la dimostrazione del fatto storico dell'occupazione senza titolo da parte del convenuto nei termini sopra detti, nonché della proprietà esclusiva dell'immobile in capo all'attore, sussistono, pertanto, tutti i presupposti per ordinare il rilascio dell'immobile di cui è causa, sito in Roma, Piazzale Ammiraglio Bergamini n. 12, piano quarto, scala A, interno 8, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 374, particella 203, sub 15, zona 4, cat. A/2, classe 3, vani 8

3. Per quanto riguarda, invece, il profilo del danno risarcibile, occorre preliminarmente rilevare che nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario discende dalla privazione della facoltà, eventualmente anche in via indiretta, di godimento del bene, tale che può essere valutata anche tramite il ricorso a presunzioni (cfr. tra le altre, Cass., sez. 2, sent. n. 21272 del 5 ottobre 2020; Cass. n. 11203 del 24 aprile 2019). Tanto premesso, nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di avere interesse al godimento del bene di cui è causa, deducendo di avere costituito un nuovo nucleo familiare supportato soltanto dal suo reddito e lamentando, quindi, di non poter godere dei redditi che avrebbe potuto ricavare dall'immobile, nonché provando documentalmente di averne intimato il rilascio almeno sin dal 4 ottobre 2018 (cfr. doc. 7 atto di citazione), contegno indicativo del pregiudizio derivante all'esercizio della facoltà di godimento del proprietario in ragione dell'abusiva occupazione dell'immobile.

Pertanto, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice merita accoglimento.

In relazione alla quantificazione del danno, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, la liquidazione può essere commisurata avuto riguardo al cd. danno figurativo, vale a dire al valore locativo del bene (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 10498, 8 maggio 2006). Sul punto, parte attrice ha formulato una richiesta di indennità di occupazione, a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima detenzione, di € 1.500,00 mensili, producendo in atti la valutazione commerciale dell'immobile effettuata in data 26 settembre 2018 dalla Organizzazione_1 da cui è emersa una *“quotazione reale ed attuale di mercato per la locazione pari ad un canone mensile per un valore compreso tra € 1.550,00 ed € 1.700,00”* (cfr. doc. 8 parte attrice). In considerazione degli importi di riferimento di tale valutazione, dell'ubicazione dell'immobile (quartiere Org_1), della consistenza dello stesso (immobile di 150 mq, composto da quattro camere, studio, cucina, doppio servizio, tre balconi), nonché alla luce della richiesta di parte attrice, si ritiene congruo fissare il valore locativo del bene nella misura di € 1.500,00.

L'attore, tuttavia, non ha allegato alcuna iniziativa concretamente effettuata per acquisire il godimento del bene prima del 4 ottobre 2018, data in cui ha formalmente intimato alla convenuta il rilascio dell'immobile di cui è causa (cfr. doc. 7 atto di citazione). Pertanto, l'ammontare delle somme dovute – con decorrenza dal 4 ottobre 2018 sino alla data di emissione della presente sentenza - è pari ad € 49.500,00, su cui maturano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza.

La condanna non può, invece, riguardare il periodo successivo sino all'effettivo rilascio, non essendo prevista in tali casi la cd. condanna in futuro.

4. Le considerazioni svolte conducono, quindi, all'accoglimento della domanda nei limiti di cui in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

- dichiara che la convenuta *Controparte_1* occupa senza titolo l'immobile sito in Roma, Piazzale Ammiraglio Bergamini n. 12, piano quarto, scala A, interno 8, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 374, particella 203, sub 15, zona 4, cat. A/2, classe 3, vani 8, e, per l'effetto, la condanna al rilascio dello stesso libero da persone e da cose, anche interposte;
- condanna *Controparte_1* al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di € 49.500,00, oltre interessi legali dalla data di emissione della presente sentenza;
- condanna *Controparte_1* al pagamento in favore di *Parte_1* delle spese di lite, che liquida in € 518,00 per esborsi ed € 4.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Roma, 12.7.2021

Il Giudice
dott. Silvio Cinque